

Camera dei deputati - I Commissione (Affari Costituzionali)

Lara Trucco

(Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale – Università di Genova)

Audizione informale sulle proposte di legge:

1. [C. 157 Magi](#): in materia di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature”;
2. [C. 2236 Pavanelli](#) (art. 5): “Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale, per la digitalizzazione delle liste elettorali nonché in materia di propaganda elettorale e di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza” (2236);
3. [C. 2822 Bignami](#): “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”

Sommario:

1. Lo *Stabilicum*, “cantiere normativo aperto”
2. Il sistema di voto. Le liste
3. La criticità delle multicandidature
4. Segue. ... e l’incostituzionalità del voto completamente blindato
5. Il sistema di assegnazione dei seggi.
6. Il premio fisso e il rischio di sovrarappresentazione
7. Il “tetto premiale” e l’incoerenza del sistema
8. Il ballottaggio eventuale tra assetto bipolare e multipolare
9. Segue. La mancanza di “apparentamenti” e collegamenti tra liste
10. L’incostituzionalità dell’assenza di una soglia minima premiale al secondo turno
11. Il *quorum* strutturale di partecipazione
12. Segue. Il “numero di votanti”
13. Astensionismo o partecipazione?
14. Il premio al Senato e il vincolo della “base regionale”
15. L’inevitabile rischio di maggioranze non omogenee tra Camera e Senato

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, Signora Ministro,

nel formulare il mio saluto cordiale, desidero ringraziare vivamente per l'invito a questa audizione, nella speranza di fornire un qualche utile contributo ai lavori della Commissione.

Avverto sin d'ora che, in ragione delle tempistiche necessariamente contenute, procederò direttamente all'esame dei profili principali dei testi, rinviando per ulteriori approfondimenti al materiale scritto già messo a disposizione della Commissione.

1. La proposta "Bignami ed altri" ([C. 2822 Bignami](#)), recante «*Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*», ovvero il sistema elettorale mediaticamente denominato "*Stabilicum*", si configura, allo stato, come una sorta di *cantiere normativo aperto*, nel quale convivono opzioni tra loro varie ed eterogenee, tanto con riguardo al sistema di voto quanto ai meccanismi di assegnazione dei seggi.

Com'è noto e come si ricava, in particolare, dalla relazione di accompagnamento, le scelte politiche di base, aventi ricadute "di sistema" che sono state compiute si collegano alla volontà di eliminare i **collegi uninominali** trasformandoli in "circoscrizioni premiali", e di assicurare la "**governabilità**" e la "**stabilità delle istituzioni**", nella più ampia prospettiva di scongiurare la formazione di c.d. "governi tecnici". Sotto questo aspetto, va peraltro osservato come la proposta presenti una significativa ambivalenza: essa appare, infatti, potenzialmente idonea, sia a consolidare l'attuale assetto bipolare, specie in ragione della logica competitiva sottesa al meccanismo premiale; sia all'emersione di un assetto di tipo "centrista", fondato su dinamiche di aggregazione e ricomposizione successive al voto, dato l'impianto proporzionale su cui si basa.

Per diverso ma connesso profilo, si osserva che la tecnica di *drafting* adottata segue una logica che richiama, per così dire, costruzioni "a incastro", che rende il testo agevolmente scomponibile e ricomponibile, consentendo, e per certi versi agevolando, la valorizzazione degli ampi margini di adattamento che esso ancora presenta.

Ebbene, se davvero vi è la volontà politica di condurre in porto la riforma, il suggerimento è quello di non procedere alla "chiusura" del "cantiere" nella sua architettura attuale, ma di mantenerlo aperto (sia pur, s'intende, nel rispetto del limite temporale per la modifica dei sistemi elettorali imposto dal "[Codice di buona condotta in materia elettorale](#)" della Commissione di Venezia, individuato nell'anno precedente le elezioni).

Ciò, anzitutto, in considerazione del fatto che la legge elettorale, pur essendo formalmente una legge ordinaria, presenta un rilievo costituzionale particolarmente accentuato e richiede, pertanto, un elevato grado di condivisione politica, che si traduca nel raggiungimento di ampie maggioranze per la sua approvazione e, auspicabilmente, in una condivisione dei relativi meccanismi estesa anche nella popolazione. A ciò si aggiunge, l'esistenza di margini di ulteriore definizione e miglioramento che potrebbero verosimilmente derivare dal confronto parlamentare; e, soprattutto, la presenza, nel testo vigente, di gravi criticità sotto il profilo della tenuta dei principi costituzionali, come delineati, in particolare, dalle sentenze [n. 1 del 2014](#) e [n. 35 del 2017](#) della Corte costituzionale.

Ed è esclusivamente su tale ultimo aspetto che concentreremo l'attenzione, avvertendo sin d'ora che non saranno qui esaminati il "voto estero" e i sistemi elettorali del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, le cui caratteristiche e criticità meritano una trattazione autonoma, anche per le implicazioni che ne derivano sui conteggi nelle prossime pagine prospettati.

I IL SISTEMA DI VOTO

2. Con riguardo al sistema di voto, al momento della **votazione** «ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda» (art. 4).

Ad ogni modo, sulla scheda compaiono i nomi dei candidati delle liste di collegio, affiancati dal relativo contrassegno, con la novità, com'è noto, data dalla presenza ora dei c.d. **“rettangoli premiali”**, contenenti le liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, in modo singolo o stando insieme nel caso di coalizioni.

Pertanto, è possibile indicare solo il simbolo di una lista di partito; o soltanto il rettangolo della lista circoscrizionale collegata a una lista o a una coalizione; o, anche, esprimere entrambe le opzioni.

In ogni caso, l'elettore esprime un unico voto in favore di una lista di partito, presentata singolarmente o in coalizione, senza possibilità di indicare preferenze per i candidati. Nelle ultime due ipotesi, in presenza di coalizioni, i voti espressi nel “rettangolo premiale” sono redistribuiti proporzionalmente tra le liste che le compongono; il voto, tuttavia, resta formalmente unitario: il “rettangolo premio” non costituisce un voto autonomo, ma incide sulla distribuzione dei seggi in connessione con una lista e, se del caso, con una coalizione.

Cosa afferma la Corte costituzionale nella [sent. n. 1 del 2014](#) (§ 5 cons. dir.)

«In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)»

3. È, dunque, conforme alla giurisprudenza costituzionale il “formato” delle liste del testo in esame?

La proposta stabilisce che ciascuna lista sia composta da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio, entro il limite massimo, comunque, di **sei** (art. 18-*bis*).

A un primo sguardo, la previsione di liste “relativamente corte” appare coerente con le indicazioni fornite dalla [sentenza n. 1 del 2014](#) della Corte costituzionale (di cui *supra*).

Il punto, tuttavia, richiede qualche cautela.

Se è vero, infatti, che – al pari delle liste plurinominali – anche quelle circoscrizionali premiali rispettano, su base locale, il limite massimo di sei candidati, è altrettanto vero che, considerando la possibilità di cumulo tra diverse tipologie di candidatura, il numero

complessivo di posizioni “blindate” (pari a 12 variamente configurate) risulta tutt’altro trascurabile.

A tale profilo problematico si aggiunge un’ulteriore criticità, legata alla perdurante presenza delle **c.d. multicandidature**, sia pure entro limiti rimodulati alla luce della nuova architettura del sistema (art. 19).

La possibilità per un medesimo candidato di presentarsi in più collegi non aveva costituito oggetto precipuo di scrutinio nella [sentenza n. 1 del 2014](#). Essa è stata invece oggetto di specifica considerazione (con riguardo all’*Italicum*) nella [sentenza n. 35 del 2017](#): pronuncia che, del meccanismo, aveva censurato “solo” la parte che consentiva la c.d. “opzione tiranna” (data dalla scelta del “plurimo eletto” del collegio in cui radicare la propria elezione); diversamente, le altre parti del medesimo congegno avevano passato il vaglio di costituzionalità, ed anzi si erano viste riconosciute dalla Corte l’idoneità a produrre un positivo effetto “mitigatore” della rigidità del sistema di voto, dato che il fatto stesso di candidarsi in più collegi apriva spazi all’elezione di candidati selezionati attraverso il voto di preferenza.

Questo, va evidenziato, in quanto, in quel sistema, la multicandidabilità riguardava solo i capilista e solo gli stessi “capilista” erano “blindati”, mentre gli altri candidati erano eletti, appunto, mediante preferenze.

Afferma la Corte costituzionale nella [sent. n. 35 del 2017](#) (§ 11.2 cons. dir.)

« Il sistema elettorale previsto dalla legge n. 52 del 2015 si discosta da quello previgente per tre aspetti essenziali: le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di dimensioni ridotte, e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l’unico candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l’elettore può, infine, esprimere sino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista».

4. Nel modello qui in esame, tuttavia, il **meccanismo delle multicandidature**, pur essendo quantitativamente identico rispetto al *Rosatellum-bis*, funziona diversamente: la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali è estesa, infatti, a tutti i candidati (non solo ai capilista) e si inserisce, per di più, come si è detto, in un sistema integralmente “blindato”, nel quale (per questo specifico profilo) poco o nulla rileva la pur vista contenuta dimensione dell’“offerta” delle liste.

Da ciò deriva, in sede di applicazione, **un effetto potenzialmente opposto** rispetto a quello ammesso dalla Consulta, dal momento che lungi dall’attenuare le criticità del sistema, la possibilità di candidarsi in più collegi rischia, invece, di accentuarle, con la conseguenza di disorientare completamente chi vota circa gli effetti del proprio suffragio, a discapito tanto della libertà di scelta degli stessi votanti, quanto della solidità del rapporto di responsabilità politica tra elettori ed eletti, che proprio nel suffragio dovrebbe trovare il proprio fondamento, con ricadute negative sulla stessa rappresentatività dell’organo parlamentare.

Per concludere sul punto, alla luce di quanto osservato, appare quantomeno opportuno, se non propriamente necessario, introdurre **il voto di preferenza**, tecnicamente configurabile con riguardo alla componente plurinominali, a quella premiale, ovvero a entrambe (tanto più che le tempistiche non consentono più interventi fondati sulla ridefinizione del formato circoscrizionale).

Una simile soluzione comporterebbe, infatti, il passaggio dall’attuale assetto di liste “bloccate” a un sistema “preferenziale” in grado, a seconda delle modalità di concreta articolazione, di restituire all’elettore un effettivo “potere di scelta”, consentendogli di

incidere direttamente sulla selezione dei candidati, in linea con le indicazioni della [sentenza n. 1 del 2014](#), nella parte in cui impone di garantire all'elettore la possibilità "di esprimere una preferenza per i candidati".

II

IL SISTEMA DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

5. Portando l'attenzione sul sistema di assegnazione dei seggi, è noto come il **congegno premiale**, si articola secondo diverse eventualità nell'ambito del più ampio sistema di elezione contenuto nella proposta in esame, nello specifico:

- esso viene attribuito direttamente alla lista o alla coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale ed alla quale corrisponda **almeno il 40% dei voti** validi nell'assemblea di riferimento;
- in mancanza di tale soglia, è previsto lo svolgimento di un turno di ballottaggio, subordinato alla condizione che le prime due liste o coalizioni di liste, pur non avendo raggiunto il 40%, corrispondano entrambe ad almeno **il 35% dei voti validi** e i seggi premiali vengono assegnati a quella che prende più voti (validi);
- qualora, infine, tali condizioni non ricorrano, l'assegnazione dei seggi avviene integralmente secondo **metodo proporzionale**.

La Corte costituzionale nella [sent. n. 1 del 2014](#) (§ 3.1. cons. dir.) censura il sistema elettorale perché

«[...] le disposizioni in esame non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» ([sentenza n. 106 del 2002](#)), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali.»

Nella [sent. n. 35 del 2017](#), poi, afferma (§ 6 cons. dir.)

«Al cospetto della discrezionalità spettante in materia al legislatore, sfugge dunque, in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore (attualmente pari al 40 per cento dei voti validi, e del resto progressivamente innalzata nel corso dei lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione della legge n. 52 del 2015). Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale».

Ciò che se ne ricava è che la previsione dello "*Stabilicum*" della **soglia al 40% dei voti validi** per l'assegnazione "diretta" dei seggi premiali è **conforme** alla giurisprudenza costituzionale.

6. Discutibile e discussa è poi la novità rappresentata dalla **consistenza fissa del premio** – pari a **70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato** (ossia **il 17,5% del plenum**)

– in quanto, al raggiungimento del 40% dei voti, ai seggi conseguiti “in proprio” (pari a 160 alla Camera e 80 al Senato) si aggiunge il premio, determinando un totale di **230 seggi** alla Camera e **115 al Senato**, corrispondente al **57,5%** dell’Assemblea.

Si tratta, infatti, di una percentuale superiore alla soglia del **55%** (ossia il 15% del *plenum*) assunta come parametro di riferimento dalla [sentenza n. 35 del 2017](#) della Corte costituzionale.

Ora, è possibile ritenere che un tale “**sforamento**”, di per sé considerato, possa essere “salvato” in sede di eventuale sindacato di costituzionalità, alla luce dell’ampia discrezionalità che la giurisprudenza costituzionale riconosce al legislatore in materia elettorale. Tuttavia, a tale rilievo si affianca un ulteriore profilo problematico: il meccanismo in esame consente, infatti, a forze politiche deboli in termini di consenso, che, in base a formule proporzionali, risulterebbero significativamente distanti da tale obiettivo, di avvicinarsi – e talora di superare stabilmente – la maggioranza assoluta (**pari a 201 alla Camera e 101 al Senato**) dei seggi (mentre la maggioranza dei 3/5 è pari a 240 seggi alla Camera e 120 al Senato). Da ciò derivandone un impatto tutt’altro che secondario sugli equilibri complessivi del sistema costituzionale, da valutare alla luce dei “test” di ragionevolezza e proporzionalità, con riguardo alle procedure che richiedono *quorum* qualificati o anche la stessa sola maggioranza assoluta (si pensi, in particolare, all’elezione del Presidente della Repubblica, per la quale è sufficiente ora la maggioranza assoluta dopo il terzo scrutinio).

Tutto ciò considerato, ed in particolare il rilievo dell’eccessiva rigidità (e omologazione) derivante dal premio fisso si suggerisce di sostituirlo con la previsione di un premio variabile, parametrato al raggiungimento della **soglia del 55% dei seggi**, trattandosi di una modifica che favorirebbe non solo una maggiore linearità dell’intero sistema di elezione (anche alla luce di quanto si dirà nel prossimo paragrafo), ma contribuirebbe, altresì, a delinearne una fisionomia maggiormente in linea con le indicazioni del giudice costituzionale.

7. Altrettanto controverso è il c.d. “**tetto premiale**”, ossia la previsione secondo cui, qualora la lista o la coalizione vincente, sommando i seggi ottenuti in via proporzionale e quelli derivanti dal premio, superi la soglia di 230 seggi alla Camera e di 114 (115) al Senato, l’eccedenza venga riassorbita nella quota proporzionale. La rigidità del meccanismo appare, infatti, difficilmente giustificabile, nella misura in cui rende, in linea di principio, conveniente – in termini di massimizzazione dei consensi – arrestarsi intorno alla soglia del 40% dei voti, anziché puntare a risultati più elevati.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di criticità.

Il fatto che le circoscrizioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero costituiscano sistemi di elezione autonomi, infatti, in disparte altre variabili (legate ad esempio alla percentuale di superamento delle soglie di sbarramento), rende concreto il rischio che non sia comunque garantito il conseguimento della maggioranza assoluta dei seggi parlamentari da parte della lista o della coalizione risultata vincente sul piano nazionale, introducendo un ulteriore elemento di incertezza rispetto al rendimento complessivo del sistema.

Più in generale, una possibile – manifesta? – irragionevolezza potrebbe essere ravvisata nella contraddizione interna alla stessa *ratio* del congegno premiale. Ed infatti, anche a voler prescindere dal suo carattere eventuale (su cui torneremo più avanti), alla luce della distinzione operata dalla Consulta nella [sentenza n. 35 del 2017](#), il meccanismo in esame non è riconducibile né al premio di maggioranza, né al premio di governabilità dichiarato, collocandosi piuttosto – a dispetto, si direbbe della stessa denominazione

mediatica del sistema di elezione – in una posizione “**intermedia atipica**”, allo stato non meglio definibile e definita.

In particolare, pur essendo formalmente orientato a favorire la stabilità di governo e risultando, in tal senso, come si è visto, idoneo a produrre significativi effetti di sovrarappresentazione, nondimeno esso opera anche in direzione opposta, là dove dispone i correttivi che ne limitano l’espansione, finendo così per disincentivare, anziché premiare, le forze politiche che abbiano già conseguito il 50% più uno dei consensi nelle elezioni. Da cui una contraddizione interna alla stessa *ratio* del congegno, che potrebbe assumere rilievo anche in sede di giudizio di costituzionalità, data dall’incoerenza tra le tecniche elettorali utilizzate e gli obbiettivi dichiarati della governabilità e della stabilità, tanto più a fronte dell’alterazione del rapporto tra voti e seggi, di cui appresso si dirà.

8. Quanto sin qui osservato conduce al cuore – tanto complesso quanto problematico – della proposta, rappresentato dalla previsione dell’eventuale **turno di ballottaggio**, alle condizioni sopra richiamate, in funzione dell’attribuzione dei seggi premiali.

La complessità del meccanismo deriva, in ultima analisi, dalla sua **marcata apertura a sviluppi emendativi anche profondi**, tanto sul piano della formula elettorale quanto su quello dei meccanismi di assegnazione dei seggi, fino a incidere, in prospettiva, sull’assetto bipolare e sugli equilibri della stessa forma di governo. La struttura delineata si presta, infatti, a evoluzioni differenziate, che spaziano da un modello proporzionale corretto a soluzioni ibride, fino a configurazioni più marcatamente maggioritarie, nelle quali il secondo turno può assumere un ruolo decisivo nella formazione della maggioranza, sino a evocare modelli di investitura diretta della *leadership*.

9. Venendo agli aspetti problematici, un primo rilievo concerne l’esigenza di una più puntuale definizione delle ipotesi applicative del meccanismo, segnatamente nel caso in cui **la soglia del 35%** dei voti validi sia conseguita **da una sola lista o coalizione** (eventualità, peraltro, tutt’altro che implausibile nell’attuale contesto politico). Una tale lacuna, infatti, si riverbera su due aspetti tutt’altro che irrilevanti: un primo che diremo subito appresso ed un secondo su cui torneremo *infra*, al §10*.

Quanto, dunque, al primo aspetto, occorre, anzitutto, muovere dal presupposto per cui, nell’ipotesi considerata, la lista o coalizione di liste **deve comunque poter accedere al meccanismo premiale**, senza essere irragionevolmente penalizzata da circostanze a sé estranee (segnatamente, dall’assenza di altre forze politiche in grado di conseguire un consenso analogo). Pertanto, il ricorso al turno di ballottaggio dovrebbe ritenersi comunque necessario. Ciò posto, il problema deriva dal fatto che, in tal modo, risulta sufficiente che la soglia sia superata da una sola forza politica **perché più liste o coalizioni, pur avendo conseguito risultati identici e ben al di sotto del 35%** — anche, in via ipotetica, soltanto il 3% dei voti validi — possano accedere al ballottaggio **come se avessero conseguito la soglia premiale**. Ne deriva un’evidente criticità sistemica: in assenza di un criterio selettivo ulteriore, il ballottaggio perde la propria funzione di confronto tra le forze maggiormente rappresentative, trasformandosi in un **meccanismo artificioso** distorsivo della volontà elettorale.

Per diverso ma connesso profilo, poi, si è già detto delle criticità connesse alla possibilità di una (eccessiva?) **sovrarappresentazione** di forze politiche che, con il (solo) 35% dei voti, corrispondente, in applicazione di un metodo proporzionale puro, a circa 140 seggi, potrebbero vedersi attribuire fino a 210 seggi. In questa stessa prospettiva, poi, si guarda problematicamente al mantenimento delle **soglie di sbarramento** per l’accesso ai seggi (pari al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste singole o coalizzate, con il

meccanismo del “ripescaggio” della prima lista sottosoglia e il mantenimento, al Senato, della deroga per le liste che superino il 20% in una singola regione) che contribuisce ad accrescere il livello di selettività del sistema.

Va però considerato, a tale riguardo, che

nella [sent. n. 35 del 2017](#) la Corte afferma (§ 6 cons. dir.):

«Nel caso di specie, invero, il giudice a quo dubita degli effetti derivanti dalla contestuale previsione di un premio di maggioranza e di una soglia di sbarramento, traendo proprio da tale compresenza la convinzione dell'illegittimità costituzionale del premio.

Tuttavia, in primo luogo, le previsioni della legge n. 52 del 2015 introducono una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata, che non determina, di per sé, una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo.

Inoltre, non può essere la compresenza di premio e soglia, nelle specifiche forme ed entità concretamente previste dalla legge elettorale, a giustificare una pronuncia d'illegittimità costituzionale del premio. Ben vero che qualsiasi soglia di sbarramento comporta un'artificiale alterazione della rappresentatività di un organo elettivo, che in astratto potrebbe aggravare la distorsione pure indotta dal premio. Ma non è manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi tali meccanismi. Del resto, se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza.».

Controversa è anche **la mancata previsione di meccanismi di apparentamento**, con la correlativa limitazione del secondo turno a due sole opzioni politiche. Meccanismo, questo, visto favorevolmente da chi vi ravvisa uno strumento idoneo a favorire l'individuazione di una *leadership* di governo già all'esito del voto, e invece criticato – al di là dei profili problematici di cui diremo nel prossimo paragrafo – da chi vi scorge un'eccessiva compressione degli spazi di **mediazione politica**, specie nella logica propria della nostra forma di governo parlamentare.

10. Tuttavia, il profilo più critico dello *Stabilicum* è rappresentato dalla **mancata previsione di una soglia minima di voti** per l'attribuzione dei seggi premiali al secondo turno.

Va ricordato, al riguardo, che, nella prospettazione dei giudici rimettenti, accolta dipoi dalla [sentenza n. 35 del 2017](#), i punti problematici del turno di ballottaggio erano stati (§ 9.2):

- a) la possibilità per una lista di accedere al premio «anche solo raggiungendo **il 3 per cento dei voti** al primo turno»*;
- b) il fatto che, al ballottaggio, la soglia del 50 per cento più uno dei voti fosse «**calcolata sui voti validi espressi e non sugli aventi diritto**»;
- c) l'assenza di «**apparentamenti o collegamenti tra liste**».

Come si vede, si tratta di aspetti che lo *Stabilicum* ripropone in termini sostanzialmente identici.

* Con riguardo, in particolare, al profilo *sub a)*, rileva qui il secondo aspetto problematico di cui si diceva nel precedente paragrafo, dato dalla possibilità (del tutto remota, ma non irrilevante) che **al turno di ballottaggio accedano più di due liste, come se avessero preso il 35% dei voti**, a fronte, invece, di percentuali di consenso modeste, pari, addirittura, in ipotesi, al 3% dei voti validi.

Afferma la [sent. n. 35 del 2017](#) (§ 9.2. cons. dir.):

«È vero – come osserva l'Avvocatura generale dello Stato – che la soglia minima si innalza, al secondo turno, al 50 per cento più uno dei voti, ma non potrebbe che essere così, dal momento che le liste ammesse al ballottaggio sono solo due. La legge n. 52 del 2015, prevedendo una competizione risolutiva tra due sole liste, prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente; e poiché, per le caratteristiche già ricordate, il ballottaggio non è che una prosecuzione del primo turno di votazione, il premio conseguentemente attribuito resta un premio di maggioranza, e non diventa un premio di governabilità. Ne consegue che le disposizioni che disciplinano l'attribuzione di tale premio al ballottaggio incontrano a loro volta il limite costituito dall'esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto.

Il rispetto di tali principi costituzionali non è tuttavia garantito dalle disposizioni censurate: una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Le disposizioni censurate riproducono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella [sentenza n. 1 del 2014](#), in relazione alla legislazione elettorale previgente.

Il legittimo perseguimento dell'obiettivo della stabilità di Governo, di sicuro interesse costituzionale, provoca in tal modo un eccessivo sacrificio dei due principi costituzionali ricordati. Se è vero che, nella legge n. 52 del 2015, il turno di ballottaggio fra le liste più votate ha il compito di supplire al mancato raggiungimento, al primo turno, della soglia minima per il conseguimento del premio, al fine di indicare quale sia la parte politica destinata a sostenere, in prevalenza, il governo del Paese, tale obiettivo non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta.

Anche in questo caso, pertanto, si conclude negativamente lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.), il quale impone di verificare – anche in ambiti, quale quello in esame, connotati da ampia discrezionalità legislativa – che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva.

Le disposizioni censurate producono una sproporzionata divaricazione tra la composizione di una delle due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, da un lato, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, «che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l'art. 1 della Costituzione» ([sentenza n. 1 del 2014](#)), dall'altro. È vero che, all'esito del ballottaggio, il premio non è determinato artificialmente, conseguendo pur sempre ad un voto degli elettori, ma se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.

Inoltre, è vero che la previsione legislativa di un turno di ballottaggio eventuale – basato su una competizione risolutiva fra due sole liste, finalizzata ad attribuire alla lista vincente la maggioranza assoluta dei seggi nell'assemblea rappresentativa – innesta tratti maggioritari nel sistema elettorale delineato dalla legge n. 52 del 2015. Ma tale innesto non cancella la logica prevalente della legge, fondata su una formula di riparto proporzionale dei seggi, che resta tale persino per la lista perdente al ballottaggio, la quale mantiene quelli guadagnati al primo turno. Sicché il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all'assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell'attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell'art. 48, secondo comma, Cost.».

Conclusivamente, il meccanismo del ballottaggio ripropone dunque criticità sovrapponibili a quelle già rilevate dalla Corte costituzionale, riconducibili, in ultima analisi, alla natura artificiosa della soglia, a cui si connette il rischio di una eccessiva divaricazione tra consenso elettorale effettivo e rappresentanza parlamentare, con conseguente sovrarappresentazione della forza politica risultata vincente, tale da incidere sulla ragionevole proporzione tra consenso e rappresentanza.

11. Le criticità evidenziate inducono, volendo utilizzare ancora le parole della [sentenza n. 35 del 2017](#), a esaminare «le concrete modalità attraverso le quali il premio viene assegnato all'esito del ballottaggio, inserendo alcuni, o tutti, i correttivi la cui assenza i giudici rimettenti lamentano», trattandosi di interventi che, «in astratto considerati, potrebbero rendere il turno di ballottaggio compatibile con i tratti qualificanti dell'organo rappresentativo nazionale» (§ 9.2).

Si tratta, dunque, di individuare soluzioni idonee a ricondurre il meccanismo premiale entro un **perimetro di ragionevolezza** costituzionale, senza rinunciare del tutto alla funzione di stabilizzazione cui esso è preordinato. Come chiarisce ulteriormente la Corte, infatti, «in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, seppure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività» (§ 9.2), scongiurando il rischio che il premio venga attribuito sulla base di un consenso espresso da una porzione eccessivamente ridotta del corpo elettorale.

In definitiva, ad essere in gioco è la stessa condivisione dell'esito elettorale da parte della comunità politica e, con essa, l'autorevolezza e la credibilità del risultato. Non è un caso che, quanto più ampio è il coinvolgimento del corpo elettorale – in contesti, beninteso, di piena libertà di voto – tanto maggiore risulta la percezione che la decisione rifletta la “volontà generale”; mentre, al diminuire della partecipazione, cresce il rischio di esiti che, pur formalmente validi, risultino sostanzialmente poco rappresentativi, sino al limite teorico del c.d. “paradosso dell'uno determinante”.

12. In questa prospettiva, va dunque ipotizzata l'introduzione di un **quorum strutturale di partecipazione al secondo turno**, subordinando l'attribuzione del premio al raggiungimento di una soglia minima che potrebbe essere individuata, in prima battuta, in linea con quanto richiamato dalla stessa Corte nella [sentenza n. 35 del 2017](#), nel 40%, da calcolarsi «non sui voti validi espressi», ma «sul complesso degli aventi diritto al voto» (§ 6). A tale previsione dovrebbe, peraltro, accompagnarsi una clausola di chiusura, in forza della quale, ove il quorum non sia raggiunto, il sistema torni a operare secondo una logica integralmente proporzionale, così da evitare effetti distorsivi o paralizzanti.

Del resto, sia pure in un diverso contesto, la rilevanza del dato partecipativo quale elemento di legittimazione del risultato elettorale trova conferma nel [Testo unico degli enti locali](#) (recato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che, con riguardo all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, prevede che, «ove sia stata ammessa e votata una sola lista», sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, “purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento [nel 2024 pari al 40%] degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune”, disponendo altrimenti la nullità della consultazione (art. 71, comma 10).

13. Vero è, peraltro, che non mancano rilievi critici nei confronti di una simile opzione, sul presupposto che l'introduzione di un *quorum* strutturale di partecipazione al secondo turno finirebbe per incentivare **comportamenti astensionistici** di natura strategica. Tuttavia, tale obiezione sembra fondarsi su una lettura unidirezionale delle possibili reazioni del corpo elettorale, trascurando che potrebbe verificarsi anche l'effetto opposto: ed infatti, la consapevolezza che il mancato raggiungimento del *quorum* impedirebbe l'attribuzione del premio – e, dunque, la formazione di una maggioranza – potrebbe costituire, all'opposto, **un incentivo alla partecipazione**, responsabilizzando e quindi mobilitando gli elettori meglio attenti e sensibili a un esito funzionale alla governabilità.

A ciò si aggiunga che ulteriori effetti positivi, in termini di partecipazione, potrebbero derivare – volendo ancora valorizzare le indicazioni che si colgono nella [sentenza n. 35 del 2017](#) della Corte costituzionale – dall'introduzione di **forme di apparentamento o collegamento tra liste** tra primo e secondo turno, le quali, impedendo che il ballottaggio si traduca in una scelta forzata tra opzioni rigidamente contrapposte, favorirebbero la ricomposizione del pluralismo emerso nella prima consultazione, offrendo agli elettori delle liste (altrimenti escluse) la possibilità di convergere su alternative politicamente coerenti con le proprie preferenze originarie.

14. Con specifico riguardo **al Senato**, poi, va osservato come il meccanismo di attribuzione del premio nello *Stabilicum* si caratterizzi per un elemento di significativa discontinuità rispetto ad alcune esperienze del passato, articolandosi, in prima battuta, **l'assegnazione dei seggi premiali** su base regionale, ma vedendo coinvolto, dipoi, anche il livello nazionale in sede di conteggio, con un conseguente rafforzamento della dimensione accentrata del sistema.

Nello specifico, il dubbio di legittimità costituzionale che si profila è dato dal rilievo per cui il premio non è costruito come somma di premi territoriali, ma come esito unitario della competizione elettorale in contrasto con l'art. 57 della Costituzione che invece prevede che il "Senato della Repubblica è eletto a base regionale".

Va tuttavia evidenziato che nella [sentenza n. 1 del 2014](#) la previsione dei singoli premi attribuiti a livello regionale è stata censurata dalla Corte in quanto inidonea a garantire – in ragione delle possibili "compensazioni" tra le diverse regioni – un esito lineare e uniforme

Afferma la Corte nella [sent. n. 1 del 2014](#) (§ 4)

4.– Le medesime argomentazioni vanno svolte anche in relazione alle censure sollevate, in relazione agli stessi parametri costituzionali, nei confronti dell'art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, che disciplina il premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l'Ufficio elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione.

Anche queste norme, nell'attribuire in siffatto modo il premio della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima, contengono una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività dell'assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l'efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull'eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. Nella specie, il test di proporzionalità evidenzia, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata, anche l'inidoneità della stessa al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l'elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l'oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, questa Corte ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del

Alla luce della giurisprudenza costituzionale, le alternative appaiono, invero, limitate:

- o, seguendo un approccio “**unitario**” all’art. 57 della Costituzione, che fonda l’elezione del Senato su base regionale, si ritiene che un meccanismo premiale così congegnato non sia compatibile con tale assetto;
- oppure, valorizzando “**la distinzione**” tra assegnazione dei seggi *ex ante* ed *ex post*, ritenendo soddisfatta la previsione costituzionale già in sede di disegno di collegi e circoscrizioni ed ammettendo che, in punto di principio, il premio possa essere calcolato in seconda battuta su base nazionale.

15. Da ultimo va osservato che, finché resterà invariato l’attuale assetto – fondato su due sistemi elettorali distinti e su due schede di voto separate, nell’ambito del vigente bicameralismo paritario – il rischio di **disallineamento tra gli esiti della Camera e del Senato** sarà fisiologico.

Il fatto è che tale rischio nello *Stabilicum* risulta ancor più accentuato rispetto ad altri sistemi (quale, ad esempio, lo stesso *Rosatellum-bis*).

La ragione risiede nella stessa architettura del sistema, di cui si è detto: da un lato, infatti, il meccanismo premiale alla Camera è costruito secondo una logica tendenzialmente unitaria (quantomeno nella sua determinazione), mentre, dall’altro lato, soprattutto al Senato, la distribuzione dei seggi resta comunque ancorata (anche) a basi territoriali differenziate; dall’altro lato ancora, poi, la presenza del ballottaggio eventuale introduce una dinamica maggioritaria suscettibile di produrre esiti divergenti nei due rami, anche a fronte di scostamenti contenuti nei risultati del primo turno. Da cui, appunto, un sistema che, combinando premio, soglie e meccanismi selettivi, amplifica gli effetti delle variazioni di consenso, rendendo meno prevedibile la traduzione dei voti in seggi e più probabile la formazione di maggioranze non omogenee.

È opportuno, al proposito, ricordare che la [sentenza n. 35 del 2017](#) ha chiarito come la Costituzione non imponga l’adozione di sistemi elettorali identici per i due rami del Parlamento, ma esiga che essi non ostacolino la formazione di maggioranze parlamentari omogenee, in un contesto che (all’indomani dell’esito referendario del 2016) resta caratterizzato dalla «parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive» (§ 15.2). Peraltro, a ben vedere, tale affermazione segnala i limiti strutturali della legge elettorale quale strumento di governo del sistema: segnatamente, la necessità di scongiurare il rischio di sovraccaricare il **sistema di elezione** (magari proprio in ragione del suo rango formalmente legislativo e, dunque, della sua più agevole modificabilità rispetto alla revisione costituzionale) di aspettative che eccedono la sua funzione “più propria” di **garantire la rappresentatività** dell’organo parlamentare (trovando invece le esigenze di stabilità e governabilità il loro naturale terreno di composizione soprattutto sul piano della forma di governo).